

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/25/HĐDV-ĐGTS (CT) ngày 31/3/2025 giữa Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội dung sau:

PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ

Địa chỉ: Tầng 14-15 Tòa nhà Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, 29 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ: 0816 052 133 - 0816 168 133.

Điều 3. Tài sản đấu giá

3.1. Tên tài sản

Bán thanh lý Phế liệu thu hồi từ tháo dỡ công trình Văn phòng Công ty cũ tại địa chỉ: 21 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3.2. Đặc điểm tài sản

Theo Chứng thư thẩm định giá số 039/2025/167/CT ngày 17/3/2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định - Giám định Cửu Long, tài sản đấu giá có đặc điểm như sau:

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết
1	Nhà lưu trữ, vi tính – Văn phòng Công ty (Số thẻ: 010000000025)	- Địa điểm xây dựng: Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Năm đưa vào sử dụng: Ngày 20/5/2004. - Diện tích xây dựng: 142,0m². - Loại nhà: 01 trệt + 02 lầu + 01 tầng thượng + 01 mái che phía sau. - Kết cấu: Công trình có hệ dầm, cột, sàn bằng bê tông cốt thép (BTCT), tường xây gạch dày 10 cm, dày 20 cm, trần thạch cao, gạch lót loại (30x30) cm, mái che phía sau lợp tôn, xà gồ, trụ thép. - Hiện trạng: Bị xuống cấp.
2	Văn phòng làm việc CTXDHG (Số thẻ: 010000000026)	- Địa điểm xây dựng: Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Năm đưa vào sử dụng: Ngày 01/01/1994. - Diện tích xây dựng: 195,0m². - Loại nhà: 01 trệt + 02 lầu + 01 tầng thượng + 01 mái che phía trên tầng thượng. - Kết cấu: Công trình có hệ dầm, cột, sàn bằng bê tông cốt thép (BTCT), tường xây gạch dày 10 cm, dày 20 cm, trần thạch cao, gạch lót loại (30x30) cm, mái che phía sau lợp tôn, xà gồ, trụ thép. - Hiện trạng: Bị xuống cấp.
3	Văn phòng làm việc CTXDHG (Số thẻ: 010000000027)	- Địa điểm xây dựng: Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Năm đưa vào sử dụng: Ngày 01/6/1999. - Diện tích xây dựng: 98,28m². - Loại nhà: 01 trệt + 02 lầu + 01 tầng thượng. - Kết cấu: Công trình có hệ dầm, cột, sàn bằng bê tông cốt thép (BTCT), tường xây gạch dày 10 cm, dày 20 cm, trần thạch cao, gạch lót loại (45x45) cm, loại (20x20) cm. - Hiện trạng: Bị xuống cấp.

❖ **Lưu ý:**

- Hiện trạng tài sản là công trình hiện hữu, khách hàng có nhu cầu xem xét rõ hiện trạng, tự đánh giá giá trị tài sản thu hồi sau khi tháo dỡ;

- Tài sản được đấu giá và bàn giao theo hiện trạng thực tế, khách hàng xem tài sản trước khi đăng ký;

- Tài sản được đấu giá ở hạng mục: Bán thanh lý Phế liệu thu hồi từ tháo dỡ công trình Văn phòng Công ty cũ nhưng không bao gồm phần nền và móng của hạng mục này, chỉ phá dỡ thu hồi vật tư từ mặt nền trở lên đến mái, phần nền được giữ nguyên hiện trạng. Người trúng đấu giá tuyệt đối không được đào bới hoặc dùng máy móc công cụ mức, san ủi làm hư hỏng phần nền.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm phá dỡ công trình; cam kết trong thời gian phá dỡ phải đảm bảo an toàn lao động, đồng thời chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi tháo dỡ và các khu vực lân cận theo quy định; phải che chắn khu vực tháo dỡ, bảo đảm hạn chế tiếng ồn, bụi rơi gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; chi phí vận chuyển tài sản trúng đấu giá (nếu có) do người trúng đấu giá tự thực hiện; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn với người, hoặc làm hư hỏng thiết bị vật tư của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ; khi kết thúc công việc phải dọn sạch sẽ các vật tư dư thừa, hoàn trả lại mặt bằng sạch cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ.

3.3. Nguồn gốc tài sản

Tài sản nêu trên được Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ đưa ra đấu giá theo Quyết định số 332/PLXTNB-QĐ ngày 10/3/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ về việc thanh lý tài sản.

3.4. Hồ sơ pháp lý

Do Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục đưa tài sản ra đấu giá, thông tin tài sản đấu giá và đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá. Đồng thời, Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên nếu vi phạm.

Điều 4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá, hình thức, phương thức đấu giá tài sản

4.1. Giá khởi điểm: 154.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn triệu đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm VAT, nhưng chưa bao gồm các loại thuế, phí, chi phí phá dỡ, vận chuyển và chi phí khác (nếu có).

4.2. Tiền đặt trước (15%) giá khởi điểm của tài sản: 23.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng).

+ Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024, Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024

sẽ được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận.

4.3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng)/hồ sơ. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

4.4. Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

4.5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

+ **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

+ **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên

Ghi chú:

Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và các tài liệu có liên quan đến tài sản, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá;

Tài sản được đấu giá theo hiện trạng, người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá trong trường hợp này có thể thay đổi, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trước phiên đấu giá tài sản.

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Kế hoạch thực hiện đấu giá

5.1 Thời gian, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút ngày 02/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định).

- Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để đăng ký tham gia đấu giá.

5.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 09/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại 21 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

5.3. Thời gian nộp tiền đặt trước

- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 02/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Số tài khoản: **8610052978 mở tại BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.**

Nội dung: *“Tên khách hàng đăng ký tham gia”* nộp tiền đặt trước “HD số 09.25 CT”.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho Người đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

5.4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: vào lúc **15 giờ 45 phút ngày 18/4/2025.**

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Cần Thơ: Khu dân cư Lô số 11B, khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tùy thuộc vào điều kiện đáp ứng của địa điểm tổ chức đấu giá, tình hình triển khai phiên đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có thể thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá sau khi đã hết hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo đến người tham gia đấu giá đủ điều kiện.

5.5. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và thẩm định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ yêu cầu khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Có chức năng phá dỡ công trình xây dựng theo đúng quy định;

- Có từ 01 hợp đồng thực hiện tháo dỡ các công trình với tổng giá trị tháo dỡ từ 154.000.000 đồng trở lên; kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng minh, xác thực các hợp đồng đã thực hiện, biên bản nghiệm thu.

- Có tối thiểu 01 máy xúc, thuộc quyền sở hữu của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc thuê từ đơn vị khác (trường hợp thuê phải cung cấp hợp đồng thuê), kiểm định an toàn và chứng chỉ lái xe của người vận hành, để bảo đảm hoàn thành tháo dỡ đúng tiến độ;

- Chỉ huy trưởng (chỉ huy tháo dỡ) phải có chứng chỉ an toàn lao động hạng 2 và cam kết phải có mặt liên tục tại công trường khi thi công, các công nhân tháo dỡ phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động trên cao theo quy định.

- Lập bản vẽ giải pháp thi công và có phương án thi công tháo dỡ công trình đảm bảo khả thi, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, không gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, giao thông và các yếu tố khác xung quanh được tổ chức có chức năng thẩm tra tiến hành thẩm tra theo đúng quy định.

b. Thẩm định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ xem xét, thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đến Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Chỉ những khách hàng thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện tham gia đấu giá và đủ hồ sơ đăng ký mới được tham gia đấu giá.

Ngay sau khi có kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam phải thông báo bằng văn bản cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá về kết quả xét duyệt hồ sơ ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

PHẦN III

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá

Việc đấu giá được công khai, bình đẳng, liên tục, trung thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

Điều 7. Đối tượng được tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 8. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Người đăng ký đấu giá điền các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam theo Quy chế, quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đấu giá

a. Đối với cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân. Các giấy tờ này phải là bản sao y;

- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

- Có từ 01 hợp đồng thực hiện tháo dỡ các công trình với tổng giá trị tháo dỡ từ 154.000.000 đồng trở lên; kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng minh, xác thực các hợp đồng đã thực hiện, biên bản nghiệm thu.

- Có tối thiểu 01 máy xúc, thuộc quyền sở hữu của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc thuê từ đơn vị khác (trường hợp thuê phải cung cấp hợp đồng thuê), kiểm định an toàn và chứng chỉ lái xe của người vận hành, để bảo đảm hoàn thành tháo dỡ đúng tiến độ;

- Chỉ huy trưởng (chỉ huy tháo dỡ) phải có chứng chỉ an toàn lao động hạng 2 và cam kết phải có mặt liên tục tại công trường khi thi công, các công nhân tháo dỡ phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động trên cao theo quy định.

- Bản vẽ giải pháp thi công và có phương án thi công tháo dỡ công trình đảm bảo khả thi, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, không gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, giao thông và các yếu tố khác xung quanh được tổ chức có chức năng thẩm tra tiến hành thẩm tra theo đúng quy định.

b. Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người

được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;

- Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Các giấy tờ này phải là bản sao y;

- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;

- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

- Có từ 01 hợp đồng thực hiện tháo dỡ các công trình với tổng giá trị tháo dỡ từ 154.000.000 đồng trở lên; kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng minh, xác thực các hợp đồng đã thực hiện, biên bản nghiệm thu.

- Có tối thiểu 01 máy xúc, thuộc quyền sở hữu của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc thuê từ đơn vị khác (trường hợp thuê phải cung cấp hợp đồng thuê), kiểm định an toàn và chứng chỉ lái xe của người vận hành, để bảo đảm hoàn thành tháo dỡ đúng tiến độ;

- Chỉ huy trưởng (chỉ huy tháo dỡ) phải có chứng chỉ an toàn lao động hạng 2 và cam kết phải có mặt liên tục tại công trường khi thi công, các công nhân tháo dỡ phải có chứng chỉ đào tạo về an toàn lao động trên cao theo quy định.

- Bản vẽ giải pháp thi công và có phương án thi công tháo dỡ công trình đảm bảo khả thi, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động, không gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, giao thông và các yếu tố khác xung quanh được tổ chức có chức năng thẩm tra tiến hành thẩm tra theo đúng quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu khi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Điều 10. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá

Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.

- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách người tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; Người tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; Không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 12. Cách thức thực hiện trả giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được vào phòng đấu giá để tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá được phát số. Người tham gia đấu giá phát tín hiệu muốn trả giá thông qua việc giơ số tham gia đấu giá để thực hiện quyền trả giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá bằng lời nói khi Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.

- Người trả giá đầu tiên trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và tuân thủ quy định về bước giá.

- Giá trả dưới giá khởi điểm, thấp hơn giá trả của người trả liền kề trước đó hoặc không tuân thủ quy định về bước giá là giá không hợp lệ và Đấu giá viên không ghi nhận mức giá này.

Điều 13. Công bố người trúng đấu giá

Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, Đấu giá viên công bố giá đã trả và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá. Đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất. Sau ba lần nhắc lại, nếu không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá, trong thời gian đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Nếu không có người trả giá tiếp, Đấu giá viên công bố đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được trả giá. Người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Điều 15. Từ chối kết quả đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 16. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, trừ tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Việc đấu giá tài sản chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 17. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
8. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;
9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 18. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;
3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;
4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu

giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

Tiền đặt trước quy định tại Điều này được xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định tại hồ sơ cung cấp cho Người đăng ký tham gia đấu giá, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

THANH TOÁN TIỀN, GIAO NHẬN TÀI SẢN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ CHUYỂN QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Điều 19. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản

1. Thời hạn thanh toán

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá còn lại sau khi trừ đi khoản tiền đặt cọc (*chuyển từ tiền đặt trước sau khi trở thành người trúng đấu giá*) theo số tài khoản Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ cung cấp.

Quá thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

2. Phương thức thanh toán: Người mua trúng đấu giá tài sản phải thanh toán tiền mua tài sản bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ. Thông tin tài khoản cụ thể:

Thông tin tài khoản: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ

Số tài khoản: 5907040001594 Mở tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển

3. Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 20. Giao nhận tài sản

1. Thời gian giao, nhận tài sản:

Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ và các cơ quan liên quan (nếu có) tiến hành bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trong vòng **10 ngày** kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền trúng đấu giá. Việc bàn giao này phải lập biên bản và có chữ ký của các bên.

2. Địa điểm giao, nhận tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Phương thức giao tài sản: Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá và thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam về việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Việc bàn giao tài sản được lập thành văn bản có chữ ký của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ, người trúng đấu giá và bên thứ ba (nếu cần thiết).

Điều 21. Chuyển hồ sơ đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển hồ sơ thủ tục đấu giá, kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ và các tài liệu có liên quan để Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ phê duyệt kết quả và ký hợp đồng với người trúng đấu giá.

2. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản

a. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

b. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

c. Người trúng đấu giá được xem như chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì việc xử lý những vi phạm này sẽ căn cứ vào các cam kết ràng buộc trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ký kết và các quy định khác có liên quan.

Điều 22. Về trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ có liên quan

1. Người trúng đấu giá có trách nhiệm phá dỡ công trình; cam kết trong thời gian phá dỡ phải đảm bảo an toàn lao động, đồng thời chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong phạm vi tháo dỡ và các khu vực lân cận theo quy định; phải che chắn khu vực tháo dỡ, bảo đảm hạn chế tiếng ồn, bụi rơi gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; chi phí vận chuyển tài sản trúng đấu giá (nếu có) do người trúng đấu giá tự thực hiện; chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn với người, hoặc làm hư hỏng thiết bị vật tư của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ; khi kết thúc công việc phải dọn sạch sẽ các vật tư dư thừa, hoàn trả lại mặt bằng sạch cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ.

2. Thời gian thực hiện phá dỡ và bàn giao mặt bằng sạch trong vòng **30 ngày** kể từ ngày bàn giao công trình phá dỡ.

Nếu quá thời gian 30 ngày kể từ ngày bàn giao công trình phá dỡ, người trúng đấu giá chưa thực hiện xong phá dỡ và bàn giao mặt bằng sạch, người trúng đấu giá phải chịu phạt theo thoả thuận giữa người có tài sản và người trúng đấu giá tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vệ sinh tài sản, thu dọn mặt bằng tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán;

4. Người trúng đấu giá phải có trách nhiệm bồi thường nếu trong quá trình phá dỡ gây thiệt hại đến người, tài sản.

Điều 23. Trách nhiệm người trúng đấu giá

1. Thời gian thi công tháo dỡ 30 ngày (kể cả thứ 7 và chủ nhật và các ngày lễ, tết);

2. Đơn vị thi công tự khảo sát đường di chuyển phương tiện, máy móc, thiết bị vào công trình cho phù hợp để thực hiện công tác tháo dỡ phải bảo đảm vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tiếng ồn;

3. Xây dựng các biện pháp an ninh để đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực công trường đang thi công. Bố trí bảo vệ, hệ thống chiếu sáng, quản lý chặt chẽ nhân sự tại công trình đang thi công;

4. Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân tại công trình và chấp hành nghiêm về công tác bảo hộ và an toàn lao động;

5. Xử lý bụi khi thực hiện tháo dỡ như: tưới nước, dùng lưới, bạt che chắn xung quanh công trình để hạn chế bụi và phế liệu rơi xuống đường gây cản trở giao thông;

6. Xử lý rác sinh hoạt, nước thải của công nhân trong quá trình thi công.

7. Hạn chế tiếng ồn khi thi công không làm ảnh hưởng tới hoạt động, sinh hoạt của khu dân cư lân cận công trình.

8. Phế liệu thu hồi được tập kết gọn vào nơi quy định để vận chuyển;

PHẦN V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 09/25/HĐDV-ĐGTS (CT) ngày 31/3/2025 giữa Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Tây Nam Bộ và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Nội quy đấu giá, Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác liên quan./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thời



